

한국과학기술기획평가원

개선요구

제 목 「기본사업운영요령」 등 자체 규정의 상위 법령 정합성 미흡

소 관 기 관 한국과학기술기획평가원

조 치 부 서 재정관리실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 기관 고유임무 달성을 위한 기본사업을 효율적으로 관리하기 위하여 자체 규정인 「기본사업운영요령」을 제정·운영하고 있으며, 해당 규정은 「국가연구개발혁신법」 등 상위 법령 및 행정규칙에 부합하도록 관리되어야 한다.

① 부정행위 등에 대한 제재처분 권한 주체 상이

2. 사실관계 및 판단기준

「국가연구개발혁신법」 제32조(부정행위 등에 대한 제재처분) 제1항에 따르면, “중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원인력 또는 연구개발기관 소속 임직원에게 대하여 10년 이내의 범위에서 국가연구개발활동(연구지원은 제외한다)에 대한 참여를 제한하거나 이미 지급한 정부 연구개발비의 5배의 범위에서 제재부가금을

부과할 수 있다” 라고 되어 있다. 즉, 부정행위 등에 대한 제재처분의 권한은 ‘중앙행정기관의 장’ 에게 부여되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 기획평가원의 「기본사업운영요령」 제18조(평가결과의 활용) 제3항에는 “평가등급이 ‘매우미흡’ 과제의 연구책임자 및 참여연구자에 대해 「국가연구개발혁신법」 제32조 제1항 제1호에 의한 제재조치를 취할 수 있다” 라고 규정하고 있다. 이는 법령상 중앙행정기관의 장에게 부여된 제재처분 권한을 기획평가원장이 행사할 수 있는 것처럼 명시하고 있어 상위 법령과 상충된다.

② 기본사업 이자 사용 요건 반영 미비

2. 사실관계 및 판단기준

과학기술정보통신부 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제75조(정부지원금이자 사용용도) 제1항에 따르면, 정부가 지원한 연구개발비에서 발생한 이자는 [표]와 같이 연구개발비 산입, 연구개발 채투자, 기본사업비 등에 사용하여야 하며, 그 외의 용도로 사용하려는 경우에는 중앙행정기관의 장의 승인을 받도록 규정하고 있다.

[표] 정부지원금이자 사용용도

「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제75조(정부지원금이자 사용용도)

① 연구개발기관의 장은 연구개발과제의 연구개발기간(단계로 구분된 경우 해당 단계로 한다. 이하 이장에서 같다.) 동안 정부가 지원한 연구개발비에서 발생한 이자(이하 "정부지원금이자"라고 한다)를 다음 각 호의 용도로 사용하거나 국고 또는 해당 기금에 납입하여야 한다.

1. 해당 연구개발과제의 연구개발비에 산입
2. 연구개발에 채투자
3. 연구개발성과의 창출지원, 보호, 활용역량의 강화

4. 제87조제1항에 따른 학생인건비통합관리계정에 산입(학생인건비통합관리계정에서 발생한 이자만 해당한다)
5. 제101조제2항에 따른 연구시설·장비비통합관리계정에 산입(연구시설·장비비통합관리계정에서 발생한 이자만 해당한다)
6. 정부출연기관의 기본사업비(정부출연기관의 기본사업비에서 발생하는 이자만 해당한다)
7. 그 밖에 중앙행정기관의 장의 승인을 받은 용도

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 기획평가원의 「기본사업운영요령」 제23조(연구비 이월 등) 제2항에는 “기본사업 연구기간에 발생한 이자는 별도로 산출하여 차년도 인건비, 경상비, 기본사업비로 사용한다.” 라고 규정하고 있다. 경상비 등은 기본사업비와 예산의 목적이 상이하며, 상위 기준에서 정한 명시적 사용 용도에 해당하지 않으므로 ‘중앙행정기관의 장의 승인’이 필요함에도 불구하고, 요령에는 승인 등 단서 조항 없이 포괄적으로 사용을 허용하고 있다.

관계부서 의견 소관부서(재정관리실)에서는 실제 기본사업의 관리는 상위 법령에 따라 진행되고 있어 실질적인 문제는 없었다고 소명하면서도, 「기본사업운영요령」의 문구는 상위 법령과 불일치하여 개정이 필요하다는 점을 인정하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은 제재처분의 권한 주체 및 이자 사용 요건 등이 상위 법령과 상충되지 않도록 「기본사업운영요령」을 합리적으로 개정하시기 바랍니다. (개선)